

1500407-47.2019.8.26.0104

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS DE MATOS JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

O réu Antonio Marcos de Matos Júnior foi condenado à pena restritiva de dez meses de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por incurso no artigo 28 "caput" da Lei 11.343/06. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500407-47.2019.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500407-47.2019.8.26.0104

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS DE MATOS JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

O réu Antonio Marcos de Matos Júnior foi condenado à pena restritiva de dez meses de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por incurso no artigo 28 "caput" da Lei 11.343/06.

Conforme consta dos autos que o réu foi preso em flagrante no dia 11 de outubro de 2019 (fls. 01/02), sendo decretada sua prisão preventiva na mesma data (fls. 49/53), ficando preso até 29/06/2021 (328/330), totalizando 1 ano 8 meses e 19 dias de prisão. Logo, o réu ficou em prisão cautelar por lapso temporal que supera a pena em concreto imposta. Por conseguinte, mostra-se imperativo conceder-lhe a detração penal, conforme previsão do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal: "Art. 387. § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção da pena, em virtude do réu ter ficado preso por período superior à pena de prestação de serviços à comunidade que lhe foi imposta (fls. 349).

Assim, encontrando-se cumprida a pena, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Antonio Marcos de Matos Júnior, pelo Cumprimento Integral da Pena. Tendo em vista que esta decisão atende ao requerido pelo Ministério Público e é benéfica ao réu, desde logo declaro o trânsito em julgado para as partes, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Expeça-se certidão. Publique-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno. Cafelandia, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA